

[첨부 3]

금리스왑거래 기본계약서

년 월 일

기획재정부

위임업무수행자 한국은행 공공자금관리기금 총괄계정 지출직원 (인/서명)

00000000(금리스왑 대상기관명) (인/서명)

위 기획재정부와 위 00000000(이하 "금리스왑 대상기관"이라 한다)는 본 기본계약서(이하 "본 계약서"라 한다)의 적용을 받는 금리스왑거래를 함에 있어 다음과 같이 약정한다.

제1조 용어의 정의

본 계약서에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "금리스왑거래"라 함은 거래 당사자 간에 약정한 원금을 기준으로 하여 변동금리에 따른 이자와 고정금리에 따른 이자를 교환하는 거래를 말한다.
2. "거래당사자"라 함은 본 계약서에 의하여 체결한 거래의 당사자로 본 계약서의 첫머리에 날인 또는 서명한 기획재정부 또는 금리스왑 대상기관을 말하며, "거래상대방"이라 함은 거래당사자들 중 일방 거래당사자의 상대방을 말한다.
3. "거래확인서"라 함은 제3조제2항과 같이 개별거래의 합의내용을 기재한 서류를 말한다.
4. "기한전 거래종료일"이라 함은 귀책거래종료사유 또는 기타 거래종료사유의 발생으로 인하여 거래확인서에서 정한 거래종료일 전에 도래하는 거래종료일을 말한다.
5. "최종청산잔액"이라 함은 기한전 거래종료일이 지정된 시점에서 양 거래당사자 사이에 최종적으로 지급되어야 할 순금액을 말하며 그 산정방법은 제8조 제1항에서 정한 바와 같다.
6. "개별거래"라 함은 본 계약서의 적용을 받는 각 거래를 말한다.
7. "채무불이행자"라 함은 제5조에 의한 귀책거래종료사유가 발생한 자를 말한다.

8. "담보관련문서"라 함은 본 계약서 및 개별거래에 따른 의무를 담보하거나 그 이행을 보증하기 위하여 작성되는 문서를 말하며 별도의 "담보관련문서"를 작성하지 아니한 경우 "금리스왑거래 운영에 관한 규정(이 규정이 추후 개정되는 경우 그 개정 규정을 포함한다. 이하 같다)"상의 담보관련규정을 "담보관련문서"로 갈음한다.
9. "영업일"이라 함은 거래확인서에서 달리 정하지 아니하는 한 국내에서 은행이 일반적으로 영업을 하고, 금융기관간 외환시장에서 결제가 이루어지는 날을 말하되, 관공서의 공휴일에 관한 규정에 의한 공휴일, 근로자의 날 제정에 관한 법률에 의한 근로자의 날 및 토요일을 제외한다. 지급 또는 결제할 통화가 복수의 통화인 경우에는 거래확인서에서 달리 정하지 아니하는 한 그 통화 전부에 대하여 영업일인 날을 의미한다.

제2조 적용

- ① 본 계약서는, 거래당사자들이 기타의 합의에 의하여 달리 정한 거래를 제외하고는, "금리스왑거래 운영에 관한 규정"에 따라 실행하는 현재 및 장래의 모든 금리스왑거래에 적용된다.
- ② 본 계약서와 거래확인서는 전체적으로 단일한 계약관계를 구성한다.
- ③ 본 계약서와 거래확인서의 내용이 상이한 경우에는 해당 거래확인서에 의한 개별거래에 관하여는 거래확인서를 우선하여 적용한다.

제3조 개별거래의 성립

- ① 개별 거래는 경쟁입찰의 경우에는 한은금융망 금리스왑거래 낙찰통보, 지명거래의 경우에는 "금리스왑거래 운영에 관한 규정" 제14조제2항 또는 제3항에 의한 수락통보 로써 성립한다. 다만, 경쟁입찰시 전산 장애 등으로 금융망을 통한 통보가 어려울 경우에는 거래당사자가 전화, 팩스, 기타의 방법으로 거래조건에 합의하는 시점에 성립한다.
- ② 개별 거래가 성립되면 금리스왑 대상기관은 거래발효일 직전거래일 16:30까지 거래확인서를 작성하여 우편, 인편, 팩스, 전자우편, 기타 방법으로 한국은행에 제출한다. 한국은행은 금리스왑 대상기관으로부터 거래확인서를 받은 후 지체 없이 해당 거래확인서가 쌍방이 합의한 사항을 정확하게 기술하고 있는지 확인하여야 한다.
- ③ 한국은행이 거래확인서를 받은 후 이의를 금리스왑 대상기관에 제출하지 않은 경우에는 거래확인서 내용에 명백한 오류가 없는 한 그 내용은 정확한 것으로 본다.
- ④ 거래확인서는 각 개별거래에 관한 증거에 해당하며, 거래확인서 작성 및 제출 전이라도 개별거래의 효력에는 영향이 없다.

- ⑤ 개별거래를 실행할 때마다 금리스왑 대상기관은 "금리스왑거래 운영에 관한 규정" 제20조에 따라 거래발효일 16:30까지 증권예탁결제원내 "한국은행(공자기금 총괄계정)" 예탁자계좌부앞으로 담보설정을 완료하여야 한다.

제4조 지급 등의 일반조건

- ① 거래당사자는 본 계약서 및 거래확인서에서 정하는 바에 따라 지급이나 인도를 한다. 다만 같은 날짜에 양 거래당사자가 각자 지급 또는 인도할 사항이 있는 경우에는, 기획재정부는 금리스왑 대상기관의 의무 이행 완료를 먼저 확인한 후 자신의 의무를 이행할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 지급은 거래확인서에 명시된 기일에 지정 계좌로 사전에 약정된 통화에 의해 즉시 사용가능한 자금의 형태로 지급하고, 인도는 거래확인서에 명시된 기일에 거래확인서에서 정한 방법 또는 인도를 받을 자가 통상적인 관례에 따라 지정한 방법으로 하기로 한다.
- ③ 제1항에 따른 거래당사자의 의무 이행은 다음 각호의 선행조건 충족을 전제로 한다.
1. 거래상대방에게 귀책거래종료사유 (기간의 경과나 통지 등에 의하여 귀책거래종료사유에 이를 수 있는 잠재적인 사유 포함)가 발생하여 존재하고 있지 아니할 것
 2. 개별 거래에 대하여 기한전 거래종료일이 도래하였거나 유효하게 지정되지 아니하였을 것
 3. 거래당사자 사이에 담보제공의 합의가 있는 경우 그 합의에 따라 유효한 담보관련 문서와 담보를 제공하였을 것
 4. 기타 합의된 선행조건이 충족되었을 것
- ④ 거래당사자는 거래상대방에 대한 거래확인서에 명시된 기일의 5영업일 전 통지에 의하여 지급 또는 인도의 수령을 위한 계좌를 변경할 수 있다. 이러한 계좌 변경은 거래상대방이 변경통지수령일로부터 2영업일 이내에 합리적인 이유를 명시하여 이의를 제기하지 아니하는 한 통지한 대로 효력이 발생한다.
- ⑤ 거래당사자들이 달리 정하지 않는 한, 일방 거래당사자가 특정일에 특정 개별거래에 따라 거래상대방에게 어느 통화로 일정액을 지급할 의무가 있고, 거래상대방은 동일한 날에 동일한 개별거래에 따라 동일한 통화로 일정 금액을 해당 거래당사자에게 지급할 의무가 있는 경우, 그 날짜에 각 거래당사자가 상대방에게 해당 통화로 일정 금액을 지급할 의무는 대등액의 범위 내에서 이행하여 소멸되는 것으로 보고, 거래당사자들의 의무는 지급할 금액이 많은 거래당사자가 각 거래당사자가 지급할 금액의 차액만을 거래상대방에 지급하여야 하는 의무로 대체되는 것으로 한다.

제5조 귀책거래종료사유

거래당사자에게 다음 각 호의 1과 같은 사유가 발생하는 경우에는 귀책거래종료사유가 발생한 것으로 본다. 다만, 어떠한 사유가 본조에 의한 귀책거래종료사유에 해당됨과 동시에 제6조에 의한 기타 거래종료사유에 해당되는 경우에는 당해 기타 거래종료사유로 인하여 귀책거래종료사유가 발생한 경우에 한하여 이를 기타 거래종료사유로 보며 귀책거래종료사유로 보지 아니하고, 그 외의 경우에는 이를 귀책거래종료사유로 본다.

1. 지급일 또는 인도일에 본 계약서와 개별거래에 의한 지급이나 인도의무를 전부 또는 일부 이행하지 아니한 경우
2. 위 제1호의 지급·인도의무를 제외한 본 계약서와 개별거래에 의한 의무를 전부 또는 일부 이행하지 아니하고, (그러한 불이행이 치유될 수 있는 성질의 것인 경우에 한하여) 해당 불이행 사실이 거래상대방에게 통지된 날로부터 5영업일 이내에 시정되지 않는 경우
3. 거래당사자가 본 계약서 및 담보관련문서에 의한 담보제공의무를 이행하지 아니한 경우
4. 거래당사자가 타인에 대한 일체의 차입관련채무(현재 또는 장래의 채무 여부, 우발채무 여부, 주채무자로서든 보증인 기타의 자격으로든 불문함)상의 의무를 이행하지 아니한 경우
5. 거래당사자에게 청산, 해산, 파산, 회생, 채권자에 의한 기업구조조정, 부채 전부 또는 대부분의 구조조정 또는 유예, 기타 이와 유사한 절차를 위한 결의, 신청, 결정 또는 합의 등이 있는 경우나 그러한 절차와 관련하여 관리인 등이 선임된 경우 혹은 거래당사자에 대해 어음의 거래정지처분이 있는 경우
6. 거래당사자가 주된 영업을 변경, 정지 또는 취소하거나 이에 관한 행정처분을 받은 경우
7. 거래당사자가 다른 회사와 합병하거나 전부 또는 대부분의 자산을 다른 회사에 이전함에 있어 본 계약서와 담보관련문서에 의한 거래당사자의 모든 의무를 승계하지 아니하는 경우
8. 금리스왑 대상기관의 합병, 분할, 주식의 스왑이나 이전 또는 자산의 전부나 중요 부분의 양도, 거래당사자에 대하여 중요한 의미를 갖는 규모의 다른 법인 자산의 양수, 자본구조의 현저한 변경, 경영권의 변동이나 관련 계약의 체결로 인하여, 기획재정부의 판단에 의할 때 금리스왑 대상기관의 신용도가 현저하게 저하되는 경우
9. 기획재정부의 판단에 의할 때 금리스왑 대상기관에 대하여 제8호에서 정한 사유 이외에 그 사업, 자산, 경영, 재무상황에 중대한 부정적 변동이 발생한 경우

10. 금리스왑 대상기관이 기획재정부 또는 한국은행에게 본 계약서 또는 개별 거래와 관련하여 허위 또는 부실한 자료를 제출한 경우
11. 금리스왑 대상기관이 지급을 정지하거나 폐업, 도피 기타의 사유로 사실상 지급을 정지한 것으로 기획재정부가 인정한 때
12. 본 계약서나 개별거래에 의하여 거래당사자가 거래상대방에 대하여 갖는 권리의 전부 또는 일부에 대하여 압류 또는 가압류, 가처분, 채납처분 기타 유사한 조치가 이루어진 경우
13. 거래당사자의 모든 자산 또는 상당한 자산(위 제12호의 경우를 제외함)에 대한 가압류나 가처분, 압류, 채납처분, 경매개시 기타 유사한 조치가 이루어진 경우
14. 그밖에 거래확인서에서 정한 귀책거래종료사유가 발생한 경우

제6조 기타 거래종료사유

거래당사자에게 다음 각 호의 1과 같은 사유가 발생하는 경우에는 당해 사유에 영향을 받는 거래에 대한 기타 거래종료사유가 발생한 것으로 본다.

1. 개별거래 체결 이후 법규의 제정, 개정 또는 해석 변경이나 법원의 결정 등으로 말미암아, 거래당사자가 본 계약에 의한 개별거래를 이행하거나 그 이행을 제공받는 것이 위법하게 되거나 거래당사자가 담보관련문서에 따른 의무를 이행하는 것이 위법하게 된 경우
2. 천재지변, 전시·사변, 파업, 통신장애, 기타 이에 준하는 사유의 발생으로 개별거래의 지속이 어려운 경우
3. 그밖에 거래확인서에서 정한 기타 거래종료사유가 발생한 경우

제7조 기한전 거래종료일의 지정

- ① 귀책거래종료사유 또는 기타 거래종료사유가 발생한 거래당사자는 이를 알게 되는 즉시 거래상대방에게 그 사유 및 관련 거래의 내역을 명기하여 통지하여야 하며, 거래상대방이 당해 사유에 관하여 합리적으로 요구하는 기타 자료를 제공하여야 한다.
- ② 귀책거래종료사유가 발생한 거래당사자가 제1항의 의무를 이행했는지 여부와는 상관없이 거래상대방은 귀책거래종료사유가 발생한 거래당사자에 대하여 해당 귀책거래종료사유를 명시하여 모든 개별거래에 관하여 기한전 거래종료일을 지정 하여 통지함으로써 해지할 수 있다. 다만 제5조 제5호의 경우에는 별도의 통지를 요하지 아니하며 해당 사유 발생일을 기한전 거래종료일로 본다.

- ③ 기타 거래종료 사유가 발생한 경우 당해 사유가 발생한 거래당사자가 제1항의 의무를 이행했는지 여부와는 상관없이 제6조 제1호 또는 제2호의 경우에는 거래당사자 중 누구라도, 동조 제3호의 경우에는 기획재정부가, 해당 기타 거래종료 사유를 명시하여 해당 사유와 관련이 있는 개별 거래에 대하여 기한전 거래종료일을 지정하여 통지함으로써 해지할 수 있다.
- ④ 제2항 및 제3항에 의하여 기한전 거래종료일을 지정하는 경우에는 통지일 이후 20일 이내의 특정 영업일을 기한전 거래종료일로 지정하기로 한다.
- ⑤ 제2항 또는 제3항에 따라 기한전 거래종료일의 지정에 대한 통지가 이루어지는 경우 그와 관련된 귀책거래종료사유나 기타 거래종료사유의 지속 여부에 관계없이 기한전 거래종료일로 지정된 날에 대상 개별 거래들은 유효하게 종료된다.

제8조 기한전 거래종료시의 정산

- ① 기한전 거래종료일이 도래하는 경우 기한전 거래종료일 기준으로 최종청산잔액을 계산하며, 해당 당사자의 계산에 명백한 또는 중대한 오류가 없는 한 그와 같이 계산된 최종청산잔액은 정확한 것으로 본다. 해당 당사자는 최종청산잔액의 계산에 있어, 양 거래당사자의 미지급액과 제11조에 의한 지연배상금 및 비용, 종료되는 거래의 시장호가를 합산하여 계산하기로 한다. 본 항에서 "미지급액"이라 함은 기한전 거래종료일 이전에 지급의무가 발생하였으나 기한전 거래종료일까지 지급되지 아니한 금액 및 기한전 거래종료일 이전에 인도, 결제 등의 비금전적 이행의무가 발생하였으나 기한전 거래종료일까지 이행되지 아니한 의무의 공정시장가치액을 말하며, "시장호가"를 계산함에 있어 시장호가 결정될 수 없거나 타당한 결정을 할 수 없는 종료거래의 경우, 기한전 거래종료일을 지정한 당사자의 기한전 거래종료에 따른 손실액(또는 이익액) 등을 참작하여 계산하기로 한다. 기한전 거래종료일을 지정한 당사자는 위 계산에 있어 필요한 경우 시장에서 활동하는 하나 이상의 장외파생상품거래 업무를 영위하는 금융기관으로부터 이율 및 가격에 관한 정보를 참조할 수 있다. 기한전 거래종료일을 지정한 당사자는 이와 같이 최종청산잔액을 계산한 후 그 금액과 지급의무자를 가능한 한 조속히 거래상대방에게 통지하여야 하며, 최종청산잔액의 지급일은 통지도달일로부터 2영업일 후의 날로 한다. 거래상대방이 요구하는 경우 그 계산의 내역을 제공하여야 한다.
- ② 제1항에 의하여 계산된 바에 따라 최종청산잔액의 지급의무를 부담하는 자가 이를 모두 지급한 이후 미확정 또는 미인지된 체세금 · 수수료 · 이자 · 배당 · 신주인수권 등으로 인한 정산금액의 변동으로 인하여 추가 정산사유가 발생하는 경우에는 거래당사자는 그 거래상대방에게 추가 정산을 요구할 수 있다.

제9조 양도 및 담보 제공 금지

각 거래당사자는 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약서 및 개별거래상의 어떠한 권리나 의무도 제3자에게 양도하거나 제3자에게 담보로 제공할 수 없다.

제10조 지급통화

- ① 제8조 및 제11조에 의한 지급은 다른 약정이 없는 한 원화로 하기로 한다.
- ② 제1항에 의한 지급을 포함하여 본 계약서 및 개별거래에 따른 모든 지급에 있어 당사자간에 약정한 통화와 다른 통화로 지급이 이루어진 때에는 그 지급은 해당 통화를 약정 통화로 환산한 금액의 범위 내에서만 효력이 있다.
- ③ 제2항에 따라 통화를 환산하는 경우 그 환산은 지급받은 당사자가 지급받을 당시의 현물환율 등을 고려하여 신의성실의 원칙에 따라 합리적 방법으로 한다.

제11조 지연배상금 및 비용

- ① 본 계약서나 개별거래에 의하여 부담하는 지급 또는 인도 의무를 이행하지 아니한 거래당사자는 지급하지 않은 금액(지급 의무를 이행하지 않은 경우) 또는 인도할 물건의 시장가격(인도 의무를 이행하지 않은 경우)에 대하여 그 기일(포함)로부터 실제 이행일(불포함)까지의 기간에 대해 기획재정부장관이 공공자금관리기금 사무취급시 적용하는 연체금리*를 적용하여 계산한 지연배상금**을 거래상대방에게 지급하여야 한다.

* 2008. 7월 현재 : 연 19%

** 금리스왑계약금액 × 연체금리 × 연체일수 / 365일

- ② 채무불이행자는 다음 각 호의 비용을 거래상대방에게 지급한다.

- 1. 기한 전 거래종료로 발생하는 관련 비용 및 인지세
- 2. 담보 목적물의 조사 · 추심 · 처분에 관한 비용
- 3. 이행지체에 따른 독촉 및 통지비용
- 4. 기타 합리적으로 계산된 비용
- 5. 위 제1호 내지 제4호 기재 비용을 거래상대방이 직접 지출한 경우 그에 대한 제1항의 방법에 의한 지연배상금

제12조 거래담당자

- ① 금리스왑 대상기관은 금리스왑 대상기관을 위하여 기획재정부와 개별 거래를 체결하고, 개별 거래의 결제에 관한 지시를 하며, 기타 본 계약서에 따른 제반 행위를 할 수 있는 권한을 부여한 담당자를 따로 둔 경우에는 그러한 담당자의 성명, 그가 사용할 인감이나 서명감 및 연락처를 한국은행에 따로 신고하기로 한다.

- ② 금리스왑 대상기관은 제1항에 따라 신고한 사항이 바뀔 때에는 이를 곧 서면으로 한국은행에 알리기로 한다. 금리스왑 대상기관이 이와 같이 신고하기 전에는 신고 사항에 변경이 없는 것으로 처리하여도 금리스왑 대상기관은 이의를 제기하지 않기로 하고 금리스왑 대상기관이 신고를 게을리 하여 발생한 손해는 스스로 부담하는 것으로 한다.
- ③ 한국은행은 본 계약서에 관련된 여하한 문서에 찍힌 인영(또는 서명)을 금리스왑 대상기관이 한국은행에게 서면(팩스 포함)으로 신고한 인감(또는 서명감)과 육안으로 주의 깊게 비교·대조하여 틀림없다고 여기고 본 계약서에 관련된 업무를 처리하였을 때에는, 인감이나 서명의 위조·변조 또는 도용이나 그밖의 다른 사고로 인하여 금리스왑 대상기관에게 손해가 생겨도 그 책임을 지지 않는다. 다만, 한국은행이 금리스왑 대상기관의 인감이나 서명의 위조·변조 또는 도용 사실을 알았거나 알 수 있었을 때는 그러하지 아니하다.

제13조 기본계약의 해지 및 수정

- ① 각 거래당사자는 거래상대방에 대한 통지에 의하여 본 계약을 언제든지 해지할 수 있다. 그러나 그 해지 전에 발생한 각 거래당사자의 권리와 의무는 본 계약의 해지에도 불구하고 존속하며 그에 대하여는 본 계약서가 계속 적용된다.
- ② 본 계약서는 양 거래당사자가 서면 합의에 의해서만 변경할 수 있다.

제14조 기타

- ① 본 계약서 및 거래확인서에 정하지 않은 사항에 대하여는 기획재정부가 고시한 "금리스왑 거래 운영에 관한 규정"에 따르며 그 규정으로 해석될 수 없는 사항에 대하여는 개별거래에 관한 국내의 법령을 적용하며, 국내의 법령에서도 정하지 않은 사항에 대하여는 거래에 관한 금융시장의 관행에 따르기로 한다.
- ② 거래당사자는 개별거래와 관련된 통화내용을 녹음할 수 있으며 이러한 녹음물을 증거로 사용할 수 있다.
- ③ 개별거래에 의한 지급금액 등은 계산대리인이 계산하거나 결정하기로 하되, 거래당사자들이 달리 합의하지 않는 한 한국은행이 계산대리인이 되기로 한다.
- ④ 기한전 거래종료일을 지정 통지한 자는 기한전 거래종료시 본 계약서에 의하여 양 거래당사자간에 지급할 금액 및 본 계약서에 의하지 아니하는 거래당사자간의 기타 채권, 채무액을 만기의 도래 여부나 지급통화 또는 해당 채권, 채무의 확정여부와 관계없이 별도의 통지 없이도 대등액의 범위에서 상계할 수 있다. 지급할 통화가 서로 다른 경우나 일방 거래당사자의 지급의무가 확정되지 아니한 때에는 상계하는 거래당사자가 상계 당시의

현물환율을 포함한 거래여건 및 관행 등을 고려하여 신의성실의 원칙에 따라 환산 또는 산정하여 상계할 수 있다. 본 항에 의하여 상계 처리한 거래당사자는 그 상계의 내역을 거래상대방에게 가능한 한 조속히 통지하기로 한다.

제15조 준거법 및 재판관할

- ① 본 계약서 및 개별거래는 대한민국 법률에 따라 규율되고 해석된다.
- ② 본 계약서 또는 개별거래에 관한 다툼이 있을 경우의 관할법원은 법이 정하는 관할법원과 금리스왑 대상기관의 거래영업점 소재지 지방법원을 관할법원으로 한다.